RESUMÉ — Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

118/2000 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2027.

Dodané vyhlášené znění pro rok 2027 je budoucí vůči dni zpracování 14. 10. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje uspokojení vybraných nevyplacených mzdových nároků prostřednictvím státu.

Zásady a nosné koncepty: Ochrana zaměstnance, časová a částková omezení a přechod uhrazeného nároku.

Systematika: Rozhodné skutečnosti, přihlášení a ověření mzdových nároků, výplata a regres.

Subjekty a objekty: Zaměstnanec, platebně neschopný zaměstnavatel a Úřad práce.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákoník práce č. 262/2006 Sb. zakládá mzdový nárok; insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. řeší úpadek. Státní ochrana neznamená neomezenou úhradu všech zaměstnaneckých pohledávek.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Věcná působnost

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

§ 1a — Právo zaměstnance

Zaměstnanec má v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

§ 2 — Vyloučení z působnosti zákona

(1) Zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, proti kterému nelze vést insolvenční řízení2.

§ 3 — Vymezení pojmů

(2) Vláda může z důvodů zvláštního zřetele hodných prodloužit délku rozhodného období podle odstavce 1 písm. f).

§ 8a — Úprava mzdových nároků

(1) Uplatnil-li zaměstnanec mzdové nároky a osoba s dispozičním oprávněním potvrdila mzdové nároky zaměstnance včetně částek, které nelze podle tohoto zákona považovat za mzdové nároky, Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce tyto částky z celkové výše uplatněných mzdových nároků odečte a zbývající část mzdových nároků zaměstnanci přizná.

§ 10 — Srážky a odvody

(1) Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce před uspokojením mzdových nároků podle § 8 z nich provede srážky a odvody podle zvláštních právních předpisů 9, které měl provést zaměstnavatel za zaměstnance za příslušná měsíční období.

§ 11 — Oznamovací povinnost

(1) Krajská pobočka Úřadu práce oznámí bez zbytečného odkladu soudu, kterým zaměstnancům a v jaké výši Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce mzdové nároky uspokojil.

§ 12 — Povinnost vrátit finanční prostředky

(1) Není-li dále stanoveno jinak, zaniká povinnost zaměstnavatele uhradit Úřadu práce České republiky finanční prostředky vyplacené zaměstnanci podle tohoto zákona, a částky odpovídající srážkám a odvodům, které Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce odvedl podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu, v němž tyto pohledávky nebyly uspokojeny v insolvenčním řízení, dnem právní moci usnesení, jímž se insolvenční řízení končí.

§ 14a — Informační povinnost

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělí na žádost subjektů z členských států Evropské unie, které uspokojují mzdové nároky zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti, informace5a týkající se úhrady nesplacených mzdových nároků zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele v rámci řízení podle tohoto zákona.

Podklad: 118-2000-Sb o ochrane zamestnancu pri platebni neschopnosti zamestnavatele.pdf • 9 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 547 slov resumé včetně úvodu z 3932 slov vyčištěného podkladu (13,91 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.